

1505547-09.2021.8.26.0196

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação Qualificada

Magistrado: EWERTON MEIRELIS GONCALVES

Comarca: Franca

Foro: Foro de Franca

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/12/2022

... Kleber Giora disse que teve ciência do roubo da bicicleta e do aparelho celular. Em diligências, conseguiram localizar o celular com um terceiro. E esse terceiro disse que comprou o celular do réu. Apontou a loja do acusado como sendo o local em que realizou a compra. Foram até à loja de Caio, que alegou não se lembrar do caso. Também disse que não tinha arquivo da venda. Caio já ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Franca

Foro de Franca

2ª Vara Criminal

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, Nº 2650, Franca-SP - cep 14402-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1505547-09.2021.8.26.0196 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1505547-09.2021.8.26.0196

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação Qualificada

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 2296758/2021 - 04º D.P. FRANCA,

7012/2021 - 04º D.P. FRANCA

Autor:

Justiça Pública

Averiguado e Réu:

AUTOR DESCONHECIDO 1 e outro

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). EWERTON MEIRELIS GONCALVES

Vistos

CAIO CÉSAR GONÇALVES, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado por infração à norma do artigo 180, §1º do Código Penal, porque, segundo a acusação, entre os dias 02 de julho e 11 de agosto de 2021, no estabelecimento comercial "K-Tech Assistência Técnica Celular e Informática" situado na Rua Jornalista Cláudio Abramo, nº1227, Jardim Aeroporto 111, nesta cidade e comarca de Franca, vendeu a Wanderson Oliveira da Silva, no exercício de atividade comercial, coisa que sabia ser produto de crime, a saber, um aparelho de telefonia celular "Samsung Galaxy J6".

Acompanha a denúncia o inquérito policial (fls.1 usque 29).

Foi proposto Acordo de Não Persecução Penal ao réu (fls. 48/50), todavia, ele o recusou (fls. 74).

Recebida a denúncia em 20 de setembro de 2022 (fls. 82).

Citado (fls. 94), o réu apresentou resposta à acusação (fls. 98)

Durante a instrução probatória foram ouvidas a vítima e uma testemunha. O réu pautou-se pela revelia.

Superada a fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, as partes ofereceram suas alegações finais.

O Ministério Público pleiteou a procedência da pretensão punitiva, entendendo estarem suficientemente comprovadas a materialidade delitiva e a autoria. Discorreu sobre a dosimetria da pena, e ressaltou os maus antecedentes do réu. Pleiteou a fixação do regime prisional semiaberto.

A defesa, a seu turno, pleiteou a absolvição do acusado por insuficiência probatória. Alegou que o acusado em momento algum foi flagrado na posse do objeto ilícito. Ressaltou que a única vinculação do acusado com o objeto ilícito seria a afirmação de Wanderson, que sequer foi ouvido em juízo. Pontuou a presunção de inocência em favor do acusado. Defendeu a desclassificação para receptação culposa. Discorreu sobre a dosimetria da pena, requerendo a fixação de regime inicial aberto e o direito do acusado em recorrer em liberdade. Defendeu o direito do acusado de apelar em liberdade.

É o breve relatório.
Decido.

Não havendo preliminares, passo à análise do mérito.

A pretensão punitiva é procedente.

Demonstra-se a materialidade delitiva pelos boletins de ocorrência (fls. 3/4; 11/12), relatório de investigação (fls. 6/8), auto de exibição e apreensão (fls. 13), auto de entrega (fls. 14), auto de reconhecimento de pessoa (fls.18), auto de avaliação (fls. 27), bem como pela prova oral produzida.

A autoria, também, é indubitosa. Vejamos:

O ofendido Jorge Pedro Neto disse que pedalava próximo à Unifran e acabou sendo abordado por três indivíduos, que roubaram sua bicicleta. Além da bicicleta, foi subtraído um aparelho celular. Percebeu que eles estavam armados. Apareceu um policial logo depois e perguntou pelo ocorrido. Depois o ofendido foi até à delegacia e descreveu o ocorrido. O celular foi encontrado pela polícia e estava em perfeito estado. O aparelho tem valor aproximado de setecentos reais.

Já o policial civil Erivaldo Kleber Giora disse que teve ciência do roubo da bicicleta e do aparelho celular. Em diligências, conseguiram localizar o celular com um terceiro. E esse terceiro disse que comprou o celular do réu. Apontou a loja do acusado como sendo o local em que realizou a compra. Foram até à loja de Caio, que alegou não se lembrar do caso. Também disse que não tinha arquivo da venda. Caio já havia sido investigado por crime semelhantes tempos antes.

A par de o depoimento ter sido claro e congruente, a jurisprudência dos tribunais superiores há muito consolidou o entendimento de que a palavra dos policiais tem eficácia probatória, desde que não se evidencie o deliberado intuito de prejudicar o réu - em virtude, por exemplo, de alguma inimizade ou perseguição pessoal -

portanto, não sendo esse o caso dos autos, de rigor a consideração do depoimento.

Senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPÇÃO – Pleito de absolvição por ausência de dolo ou desclassificação para a modalidade culposa – Descabimento – Materialidade e autoria incontestes – Dolo extraído do contexto em que se desenvolveram os fatos – Ausência de demonstração do alegado pelo réu – Palavras dos policiais às quais se confere relevo probatório – Condenação incensurável – Pena corretamente infligida – Abrandamento do regime prisional e substituição da sanção corporal por restritivas de direitos – Desacolhimento – Maus antecedentes, reincidência e insuficiência da medida que desautorizam a concessão das benesses pretendidas – Inteligência dos arts. 33, §3º e 44, II e III, do Código Penal – Aplicação da detração penal – Impossibilidade – Matéria afeta ao Juízo da Execução, o qual dispõe de elementos hábeis para aferir o preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo para deferimento da progressão de regime – Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Criminal 0000192-48.2018.8.26.0083; Relator (a): Camilo Léllis; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Aguai - Vara Única; Data do Julgamento: 25/06/2019; Data de Registro: 27/06/2019)

Por não ter havido êxito em sua intimação (fl. 144), Wanderson Oliveira da Silva não compareceu em audiência. As partes desistiram de sua oitiva, a qual foi homologada (fl. 142).

Em sede extrajudicial, a testemunha esclareceu que foi a uma loja que vendia aparelhos usados e adquiriu um telefone por R\$ 200,00 em dinheiro, mas não foi oferecida nota fiscal, bem como carregador do aparelho. Perguntou sobre a origem do bem ao proprietário e este garantiu que estava tudo certo. Reconheceu Caio César Gonçalves como a pessoa que lhe vendeu o aparelho (fls.16; 18).

Já o acusado Caio, embora regularmente intimado, pautou-se pela revelia. Em sede extrajudicial, relatou que trabalha no ramo de compra, venda e assistência técnica de aparelhos celulares. Afirmou que realiza compra e venda de aparelhos usados, os quais são comprados com algum dano e vendidos após serem consertados. Não verificou o número do aparelho roubado em seu cadastro, bem como não se recorda do referido celular. Reconheceu a fotografia da residência como sendo o imóvel de sua propriedade, onde realiza consertos dos aparelhos (fl. 15).

Verifica-se que a versão apresentada pelo réu não encontra amparo em qualquer elemento probatório constantes nos autos, mostrando-se escapista e infundada. O policial foi claro e afirmou que o terceiro, Wanderson, abordado na posse do aparelho roubado, imediatamente indicou o local exato que adquiriu o bem e apontou o acusado como sendo o vendedor e, este, confirmou que o local indicado pelo terceiro é de sua propriedade.

Portanto, apesar de o bem não ter sido localizado na posse do acusado, depreende-se da prova colhida nos autos que caberia ao réu produzir um mínimo de prova no sentido de que o aparelho furtado não passou por suas mãos. Ora, sendo proprietário de uma loja que revende aparelhos celulares usados, o réu deveria manter um controle de entrada e saída dos bens, para, assim, poder identificar a licitude de tudo que comercializa.

Ressalte-se que o réu sequer se preocupou em comparecer em juízo para dar sua versão sobre os fatos e, extrajudicialmente, apesar de, convenientemente, ter afirmado não reconhecer o aparelho, confirmou que o local indicado pela testemunha é de sua propriedade e é utilizado para consertar os aparelhos celulares..

Desse modo, diante do firme testemunho do agente estatal que realizou a investigação e confirmou que chegou até o réu após a indicação da testemunha

Wanderson, que não teve dúvidas no reconhecimento do réu como sendo o vendedor do bem, não há dúvidas de que o acusado comercializou o referido bem, sabendo da origem ilícita, já que não dispunha da nota fiscal, recibo, cadastro e nome da pessoa lhe vendeu, incorrendo, dessa forma, no tipo penal descrito na denúncia.

Com efeito, não vislumbro a fragilidade probatória apontada pela combativa defesa, já que, apesar da testemunha não ter sido ouvida em juízo, o agente estatal confirmou a versão extrajudicial dada por ela.

Ressalte-se que não é o caso de desclassificação da conduta do réu para modalidade culposa do delito, tendo em vista que, o réu, como comerciante, possui os meios necessários para identificação do IMEI do aparelho antes de adquiri-lo e comercializá-lo. Não o fez, sabedor da origem ilícita do bem.

Nesse sentido:

Receptação. Condenação. Validade dos depoimentos de policiais. Inequívoca ciência do réu acerca da origem ilícita do bem. Inviabilidade de desclassificação para a modalidade culposa. Condenação acertada. Pena correta. (...) (TJSP; Apelação 0000736-57.2016.8.26.0616; Relator (a): Francisco Bruno; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itaquaquecetuba - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 26/10/2017; Data de Registro: 31/10/2017

Quanto à qualificação jurídica da conduta do acusado não há dúvida de que se trata de receptação qualificada, prevista no §1º do artigo 180 do Código Penal. O próprio réu em seu depoimento extrajudicial confirmou que trabalhava com revenda de celulares, restando cabalmente caracterizada a qualificadora.

Por fim, apesar de a combativa defesa do réu ter suscitado, em memoriais, que só podem ser admitidas como provas aquelas produzidas sob o crivo do contraditório, há que se afastar tal tese, tendo em vista que a convicção esta fundamentada pelas provas produzidas ao longo do processo, que de forma harmônica e contundente, corroboram com as demais provas produzidas sobre o crivo do contraditório. Portanto, não há o que se falar em fundamentação restrita as provas inquisitoriais.

Por todo o exposto, de rigor a condenação do réu pelo crime de receptação qualificada, nos termos do art. 180, §1º do Código Penal.

Com efeito, em observância ao princípio da individualização da pena previsto no art. 5º, inc. XLVI da Constituição Federal e ao sistema trifásico de Nelson Hungria, previsto no artigo 68 do Código Penal, passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase da individualização, a culpabilidade, entendida como o grau de reprovabilidade da conduta, é normal do próprio crime. Em relação aos antecedentes, consta em desfavor ao acusado outra condenação (fls. 42/43). Nada foi colhido quanto à conduta social e personalidade do agente. Quanto aos motivos do crime, são ínsitos ao tipo penal. No que se refere às circunstâncias do crime, este tem um grau de reprovabilidade comum. Em relação às consequências do crime, nada há que enseje a majoração da pena nessa fase. Quanto ao comportamento da vítima, esta em nada contribuiu para o crime. Assim, em razão dos antecedentes, fixo-lhe a pena 1/6 acima do patamar mínimo legal, nos termos do art. artigo 180, §1º do Código Penal, ou seja, 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, além do pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Por fim, ausentes causas de diminuição ou aumento de pena.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva, a fim de condenar CAIO CÉSAR

GONÇALVES, qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 180, §1º do Código Penal, ao cumprimento 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, além do pagamento de 11 (onze) dias-multa.

O regime inicial para o cumprimento da pena será o aberto, em vista do montante de pena fixado.

Em virtude dos maus antecedentes do acusado, inviável a substituição da pena corporal por restritiva de direitos, nos termos do artigo 44, inciso III do CP. Incabível também o sursis.

Por não estarem presentes os pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal que autoriza a prisão preventiva, e em face da pena aplicada, permito eventual apelo em liberdade.

Oficie-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD), para que conste de folha de antecedentes a condenação;
Após o trânsito em julgado:

I) Oficie-se ao TRE, para fins do disposto no art. 15, III da Constituição Federal, para ter o réu suspensos seus direitos políticos;

II) Expeça-se guia de execução e a formação dos autos de execução penal, nos moldes dos arts. 674 do CPP e 105 da LEP.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 4º, §9ª, alínea a da Lei Estadual 11.608/03 no importe de 100 UFESPS. Todavia, diante da nomeação de Defensor Público Estadual a ré, tem-se que lhe foi deferida tacitamente os benefícios da assistência judiciária gratuita. E, sendo assim, fica suspenso o pagamento das custas, nos termos do disposto no artigo 12 da Lei 1.060/50.

P.R.I.

Franca, 14 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA